

Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

ORIGEM : RS - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
PROCESSO Nº : 2009.71.95.001828-0
REQUERENTE : FRANCISCO DE PAULA QUARESMA
REQUERIDO : INSS
RELATOR : Juiz Federal ROGERIO MOREIRA ALVES

VOTO

A Turma Recursal não reconheceu condição especial de trabalho no período de 29/5/1998 a 26/5/2000 por pressupor que a exposição aos agentes químicos óleos e graxas não tem previsão nos Decretos nºs 2.172/97 e 3.048/99.

O requerente apontou um acórdão paradigma da Turma Recursal de Goiás, que reconheceu condição especial de trabalho no manuseio de óleos minerais e graxas. Esse julgado, todavia, efetuou enquadramento no Decreto nº 53.831/64 e no Decreto nº 83.080/79. Tais regulamentos já não estavam em vigor no período analisado pelo acórdão recorrido (29/5/1998 a 26/5/2000). Falta similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados.

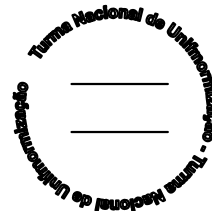
Foi apontado também acórdão paradigma de uma turma recursal da 5ª Região, sem, todavia, identificar especificamente qual turma recursal proferiu a decisão. A deficiência na identificação do julgado compromete a demonstração de divergência jurisprudencial.

Por fim, o requerente apontou um único acórdão paradigma do STJ, segundo o qual o óleo mineral e a graxa são agentes nocivos previstos no Anexo IV, item 1.0.7, “b”. Reconhecida, neste ponto, a divergência jurisprudencial, pressuposto de admissibilidade do incidente de uniformização.

O código 1.0.7 do Anexo IV dos Decretos nºs 2.172/97 e 3.048/99, que classifica carvão mineral e seus derivados como agentes químicos nocivos à saúde, prevê, na alínea b, que a utilização de óleos minerais autoriza a concessão de aposentadoria especial aos 25 anos de serviço. Eis o teor do regulamento:

CARVÃO MINERAL E SEUS DERIVADOS

- a) extração, fabricação, beneficiamento e utilização de carvão mineral, piche, alcatrão, betume e breu;
- b) extração, produção e **utilização de óleos minerais** e parafinas;
- c) extração e utilização de antraceno e negro de fumo;
- d) produção de coque.



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

No anexo nº 13 da NR-15, veiculada na Portaria MTb nº 3.214/78, consta, no tópico dedicado aos “hidrocarbonetos e outros compostos de carbono”, que a manipulação de óleos minerais caracteriza hipótese de insalubridade de grau máximo.

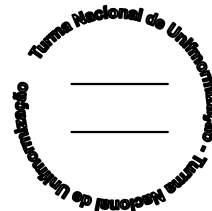
Dessa forma, a manipulação de óleos e graxas, em tese, pode configurar condição especial de trabalho para fins previdenciários.

A fixação dessa premissa em matéria de direito não conduz obrigatoriamente ao reconhecimento da atividade especial, haja vista a necessidade de exame da matéria fática. Como a TNU não pode examinar matéria fática, caberá à Turma Recursal refazer o julgamento do recurso inominado interposto contra a sentença. Muito embora não me caiba apreciar matéria fática, tomo a liberdade de chamar a atenção para o fato de que o mesmo formulário DIRBEN-8030 que atesta exposição habitual e permanente a óleo e a graxa também ressalta que a empresa não possui laudo técnico pericial. E no período de 29/5/1998 a 26/5/2000 a jurisprudência consolidou o entendimento de que o laudo técnico pericial já era imprescindível para comprovação da condição especial de trabalho. Tudo isso poderá ser melhor considerado pela Turma Recursal no momento oportuno.

Isto posto, dou parcial provimento ao pedido para: (i) anular o acórdão recorrido especialmente para ensejar o reexame do enquadramento da atividade especial no período de 29/5/1998 a 26/5/2000; (b) uniformizar o entendimento de que a manipulação de óleos e graxas, em tese, pode configurar condição especial de trabalho para fins previdenciários; (c) determinar o retorno dos autos à turma recursal de origem para adequação do julgado.

Brasília, 15 de maio de 2012


ROGERIO MOREIRA ALVES
Juiz Federal
Relator



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO

Presidente da Sessão:	MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República:	ANTÔNIO CARLOS PESSOA LINS
Secretário(a):	VIVIANE DA COSTA LEITE
Relator(a):	JUIZ FEDERAL ROGÉRIO MOREIRA ALVES
Requerente:	FRANCISCO DE PAULA QUARESMA
Proc./Adv.:	IMILIA DE SOUZA
Requerido(a):	INSS
Proc./Adv.:	PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
Origem:	RS - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO
SUL	
Proc. Nº.:	2009.71.95.001828-0

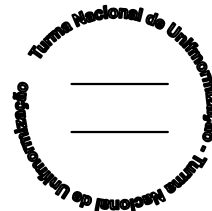
CERTIDÃO

Certifico que a Egrégia Turma de Uniformização, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão: a Turma, por unanimidade, conheceu do incidente de uniformização e deu-lhe parcial provimento, nos termos do voto do(a) Juiz(a) Relator(a).

Participaram da sessão de julgamento, os Srs. Juízes e Sras. Juízas Federais: SIMONE LEMOS FERNANDES, ANTONIO SCHENKEL, VANESSA MELLO, VLADIMIR VITOVSKY, ALCIDES SALDANHA, PAULO ARENA, JORGE GUSTAVO MACEDO COSTA, JANILSON SIQUEIRA, ADEL AMÉRICO DE OLIVEIRA e ROGÉRIO MOREIRA ALVES.

Brasília, 15 de maio de 2012

VIVIANE DA COSTA LEITE
Secretária



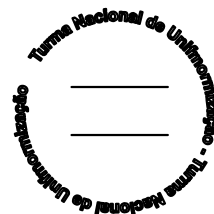
Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

ORIGEM	: RS - SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO SUL
PROCESSO Nº	: 2009.71.95.001828-0
REQUERENTE	: FRANCISCO DE PAULA QUARESMA
REQUERIDO	: INSS
RELATOR	: Juiz Federal ROGERIO MOREIRA ALVES

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE ESPECIAL. MANIPULAÇÃO DE ÓLEOS E GRAXAS.

1. A manipulação de óleos e graxas, em tese, pode configurar condição especial de trabalho para fins previdenciários.
2. O código 1.0.7 do Anexo IV dos Decretos nºs 2.172/97 e 3.048/99, que classifica carvão mineral e seus derivados como agentes químicos nocivos à saúde, prevê, na alínea b, que a utilização de óleos minerais autoriza a concessão de aposentadoria especial aos 25 anos de serviço.
3. No anexo nº 13 da NR-15, veiculada na Portaria MTb nº 3.214/78, consta, no tópico dedicado aos “hidrocarbonetos e outros compostos de carbono”, que a manipulação de óleos minerais caracteriza hipótese de insalubridade de grau máximo.
4. O Presidente da TNU poderá determinar que todos os processos que versarem sobre esta mesma questão de direito material sejam automaticamente devolvidos para as respectivas Turmas Recursais de origem, antes mesmo da distribuição do incidente de uniformização, para que confirmem ou adequem o acórdão recorrido. Aplicação do art. 7º, VII, “a”, do regimento interno da TNU, com a alteração aprovada pelo Conselho da Justiça Federal em 24/10/2011.
5. Pedido parcialmente provido para anular o acórdão recorrido e uniformizar o entendimento de que a manipulação de óleos e graxas, em tese, pode configurar condição especial de trabalho para fins previdenciários. Determinação de retorno dos autos à turma recursal de origem para adequação do julgado.



Poder Judiciário
Conselho da Justiça Federal
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais

ACÓRDÃO

Acordam os membros da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais dar parcial provimento ao incidente de uniformização.

Brasília, 15 de maio de 2012.


ROGÉRIO MOREIRA ALVES
Juiz Federal
Relator